

〈별첨1: 특수관계인에 대한 부당한 이익제공행위 심사지침 개정안 신구조문 대비표〉

현 행	개 정
II. 용어의 정의 1. (생 략) 2. “공시대상기업집단”이라 함은 <u>시행령 제38조제1항 전단에 따라 산정한 자산총액이 5조원 이상인 기업집단으로서 공정거래위원회가 법 제31조제1항 전단에 따라 지정한 기업집단</u>을 말한다. 3. “특수관계인”이라 함은 공시대상기업집단에 속하는 회사를 지배하는 동일인 및 <u>시행령 제4조제1호가목에 해당하는 친족(배우자, 6촌 이내의 혈족 및 4촌 이내의 인척)</u>을 말한다. 다만, <u>시행령 제6조제1항에 따라 동일인관련자로부터 분리된 자는 동일인의 친족에서 제외한다.</u> 4. ~ 6. (생 략) III. 법령상 요건의 충족여부 판단 1. ~ 2. (생 략) 3. 제공객체 가. ~ 마. (생 략) 바. <u>시행령 제6조제1항에 따라 동일인관련자로부터 분리된 자는 동일인의 친족의 범위에서 제외된다. 이에 따라, 동일인의 6촌 이내의 혈족 또는 4촌 이내의 인척이라 하더라도 공정거래위원회로부터 기업집단에서 분리된 것으로 인정받은 경우에는 지분을 산정에서 제외된 것으로 본다.</u>	II. 용어의 정의 1. (좌 동) 2. “공시대상기업집단”이라 함은 <u>공정거래위원회가 법 제31조 제1항 전단 및 시행령 제38조 제1항 전단에 따라 지정한 기업집단</u>을 말한다. 3. “특수관계인”이라 함은 공시대상기업집단에 속하는 회사를 지배하는 동일인 및 <u>시행령 제4조제1항제1호가목에 해당하는 친족</u>을 말한다. 다만, <u>시행령 제6조제1항에 따라 동일인관련자로부터 분리된 자는 동일인의 친족에서 제외한다.</u> 4. ~ 6. (좌 동) III. 법령상 요건의 충족여부 판단 1. ~ 2. (좌 동) 3. 제공객체 가. ~ 마. (좌 동) 바. <u>시행령 제6조제1항에 따라 동일인관련자로부터 분리된 자는 동일인의 친족의 범위에서 제외된다. 이에 따라, 공정거래위원회로부터 기업집단에서 분리된 것으로 인정받은 경우에는 지분을 산정에서 제외된 것으로 본다.</u>

IV. 이익제공행위에 관한 구체적 검토	IV. 이익제공행위에 관한 구체적 검토
1. ~ 3. (생략) 4. 합리적 고려나 비교 없는 상당한 규모의 거래 가. 판단기준 1) (생략) 2) 원칙적으로 ①시장조사 등을 통해 시장참여자에 대한 정보를 수집하고, ②주요 시장참여자로부터 제안서를 제출받는 등 거래조건을 비교하여, ③합리적 사유에 따라 거래상대방을 선정하는 과정을 거친 경우에는 합리적 고려나 비교가 있었던 것으로 본다. 3) (생략) 4) 수의계약을 체결한 경우라도 사전에 시장참여자에 대한 조사를 거쳐 다수의 사업자로부터 실질적인 내용이 담긴 <u>제안서를 제출받고(복수의 계열회사로부터만 제안서를 제출받은 경우는 제외한다) 그에 대한 검토보고서 등을 작성한 뒤 통상적인 결제절차를 거쳐서 합리적 사유에 따라 수의계약 당사자가 선정되었다는 점 등이 객관적으로 확인되는 경우에는 합리적 고려·비교가 있는 것으로 볼 수 있다.</u>	1. ~ 3. (좌동) 4. 합리적 고려나 비교 없는 상당한 규모의 거래 가. 판단기준 1) (좌동) 2) 원칙적으로 ①시장조사 등을 통해 시장참여자에 대한 정보를 수집하고, ②주요 시장참여자로부터 제안서를 제출받아 <u>거래조건을 합리적으로 비교하거나, 수집된 정보를 객관적·합리적으로 검토하는 과정을 거치는 등 ③해당 거래의 특성상 통상적으로 이루어지거나 이루어질 것으로 기대되는 거래상대방의 적합한 선정과정을 거친 경우에는 합리적 고려나 비교가 있었던 것으로 본다.</u> 3) (좌동) 4) 수의계약을 체결한 경우라도 사전에 시장참여자에 대한 조사를 거쳐 다수의 사업자로부터 실질적인 내용이 담긴 <u>제안서를 제출받아 이를 비교하거나(복수의 계열회사로부터만 제안서를 제출받은 경우는 제외한다), 시장조사 내용을 바탕으로 검토보고서 등을 작성한 뒤 통상적인 결제절차를 거쳐서 합리적으로 수의계약 당사자를 선정하는 등 해당 거래의 특성상 통상적으로 이루어지는 적합한 선정과정을 거친 경우에는 합리적 고려·비교가 있는 것으로 볼 수 있다.</u>

나. (생 략) 다. 효율성 · 보안성 · 긴급성에 따른 적용제외 1) ~ 2) (생 략) 3) 효율성 증대효과가 있는 거래 가) 효율성 증대효과에 따른 법 적용제외 사유가 인정되기 위해서는 시행령 [별표 4] 1호 가목 내지 마목의 다음 거래유형에 해당하여야 한다. (1) 상품의 규격 · 품질 등 기술적 특성상 전후방 연관관계에 있는 계열회사 간의 거래로서 해당 상품의 생산에 필요한 부품 · 소재 등을 공급 또는 구매하는 거래 (예 시) <u><신 설></u> (2) ~ (4) (생 략) (5) 거래목적상 거래에 필요한 전문 지식 및 인력보유 현황, 대규모 · 연속적 사업의 일부로서의 밀접한 연관성 또는 계약이행에 대한 신뢰성 등을 고려하여 계열회사와 하는 거래 (예 시) <u><신 설></u>	나. (좌 동) 다. 효율성 · 보안성 · 긴급성에 따른 적용제외 1) ~ 2) (좌 동) 3) 효율성 증대효과가 있는 거래 가) (좌 동) (1) (좌 동) (예 시) - <u>이미 공급된 물품의 부품교환 또는 시설확충 등을 위하여 거래하는 경우로서, 해당 물품을 제조 · 공급한 자 외의 자로부터 제조 · 공급을 받게 되면 호환성이 없거나, 현저한 비용 · 시간 · 노력이 소요되어 사실상 호환성을 확보하기 어려운 경우</u> (2) ~ (4) (좌 동) (5) (좌 동) (예 시) - <u>계열회사가 특허권, 실용신안권,</u>
--	---

	<u>디자인권 등의 지식재산권이나 독자적 기술을 보유하고 있어 외부업체와 거래할 경우 거래목적 달성이 어려운 경우</u>
나) (생략) 다) ‘다른 자와의 거래로는 달성하기 어려운 효율성 증대효과가 명백’하다는 것은 경쟁입찰을 하거나 여러 사업자로부터 제안서를 제출받는 등의 절차를 거치지 않더라도 해당 회사와의 거래에 따른 효율성 증대효과가 다른 자와의 거래로는 달성하기 어렵다는 것이 <u>객관적으로 명백하여 그와 같은 절차를 거치는 것 자체가 비효율을 유발하는 경우를 의미한다.</u>	나) (좌동) 다) ‘다른 자와의 거래로는 달성하기 어려운 효율성 증대효과가 명백’하다는 것은 경쟁입찰을 하거나 여러 사업자로부터 제안서를 제출받는 등의 절차를 거치지 않더라도 해당 회사와의 거래에 따른 효율성 증대효과가 다른 자와의 거래로는 달성하기 어렵다는 것이 <u>객관적으로 명백한 경우를 의미한다.</u>
4) 보안성이 요구되는 거래 라) 다른 자와 거래할 경우 피해를 초래하거나 초래할 우려가 있는지 여부는 거래의 성격과 시장 상황 등을 종합적으로 고려하여 판단한다. 회사의 영업활동에 유용한 기술 또는 정보 등과 관련된 거래라고 하여 모두 법 적용제외 사유로 인정되는 것은 아니며, 물리적 보안장치 구축, 보안서약서 체결 등 보안장치를 사전에 마련함으로써 외부 업체와 거래하더라도 정보보안을 유지할 수 있는지, 실제 시장에서 독립된 외부업체와 거래하는 사례가 있는지 등을 <u>중심으로 판단한다.</u>	4) 보안성이 요구되는 거래 라) 다른 자와 거래할 경우 피해를 초래하거나 초래할 우려가 있는지 여부는 거래의 성격과 시장 상황 등을 종합적으로 고려하여 판단한다. 회사의 영업활동에 유용한 기술 또는 정보 등과 관련된 거래라고 하여 모두 법 적용제외 사유로 인정되는 것은 아니며, 물리적 보안장치 구축, 보안서약서 체결 등 보안장치를 사전에 마련함으로써 외부 업체와 거래하더라도 정보보안을 유지할 수 있는지, 실제 시장에서 독립된 외부업체와 거래하는 사례가 있는지 <u>등을 고려한다.</u>
5) 긴급성이 요구되는 거래 가) (생략)	5) 긴급성이 요구되는 거래 가) (좌동)

나) ‘회사 외적 요인’ 이라 함은 불가항력적 요인을 일컫는 것으로서, ① 예견할 수 없거나(예견가능성이 없는 경우), 또는 ② 예견할 수 있어도 회피할 수 없는(회피가능성이 없는 경우) 외부의 힘에 의하여 사건이 발생한 경우를 말하는 것으로 볼 수 있다. 회사 스스로 긴급한 상황을 자초하거나 회사 내부적으로 긴급한 사업상 필요가 있다는 이유만으로는 긴급성 요건이 인정되지 아니한다.

다) ‘긴급한 사업상의 필요’ 라 함은 거래상대방 선정 과정에 있어 합리적 고려나 다른 사업자와의 비교를 할만한 시간적 여유가 없는 상황을 의미한다. 단기간에 장애를 복구하여야 하는 경우, 상품의 성격이나 시장상황에 비추어볼 때 거래 상대방을 선정하는데 상당한 시일이 소요되어 생산, 판매, 기술개발 등 경영상 목적을 달성하는데 차질이 발생하는 경우 등이 이에 해당한다.

(예 시)
〈신 설〉

나) ‘회사 외적 요인’ 이라 함은 불가항력적 요인 또는 불가항력에 이르지 않더라도 회사 입장에서 객관적·합리적으로 예견하기 어렵거나, 현저한 비용을 들이지 않고서는 회피하기 어려운 외부 요인에 의하여 사건이 발생한 경우를 말하는 것으로, 회사 스스로 긴급한 상황을 자초하거나 회사 내부적으로 긴급한 사업상 필요가 있다는 이유만으로는 긴급성 요건이 인정되지 아니한다.

다) (좌 동)

(예 시)
〈신 설〉

- 외부업체의 지급불능, 법정관리, 기업 워크아웃 신청 등으로 사업자를 긴급하게 변경할 필요가 있는 상황에서 적합한 대체사업자가 없거나 대체사업자를 찾는 데 상당한 시일이 소요되어 거래목적을 달성하기 어려운 경우
- 전산망이나 대규모 클라우드 서비스 시설에 화재 등 사고로 장애가 발생하여 이를 방지할 경우 소비자에 대한 서비스 제공

V. 부당성 판단기준 1. (생 략) <신 설> 2. 법 제45조 제1항 제9호의 부당한 지원 행위의 경우 별도로 공정거래저해성 요건을 입증하여야 하는 것과 달리, 특수관계인에 대한 부당한 이익제공행위는 <u>특수관계인에게 부당한 이익이 귀속되었음이 입증된 이상 추가로 공정거래저해성을 입증할 필요는 없다.</u> 3. (생 략)	<u>이나 기업의 사업 수행에 방해가 될 수 있어 신속한 대처가 필요한 경우</u> V. 부당성 판단기준 1. (좌 동) 2. ‘부당한 이익’ 인지 여부는 제공주체와 제공객체 및 특수관계인의 관계, 행위의 목적과 의도, 행위의 경위와 그 당시 제공객체가 처한 경제적 상황, 거래의 규모, 특수관계인에게 귀속되는 이익의 규모, 이익제공행위의 기간 등을 종합적으로 고려하여, 변칙적인 부의 이전 등을 통하여 대기업집단의 특수관계인을 중심으로 경제력 집중이 유지·심화될 우려가 있는지 여부에 따라 판단한다. 3. 법 제45조 제1항 제9호의 부당한 지원 행위의 경우 별도로 공정거래저해성 요건을 입증하여야 하는 것과 달리, 특수관계인에 대한 부당한 이익제공행위는 <u>이익제공행위를 통하여 그 제공객체가 속한 시장에서 경쟁이 제한되거나 경제력이 집중되는 등으로 공정한 거래를 저해할 우려가 있을 것까지 요구하는 것은 아니다.</u> 4. (좌 동)
---	---